

Prüfungsschema § 929 S. 1 BGB

Sachenrecht — Zivilrecht (BGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Einigung

Durch zwei korrespondierende Willenserklärungen zustande kommender dinglicher Vertrag, gerichtet auf den unmittelbaren Eigentumsübergang.

1. Angebot und Annahme

Auf die dingliche Einigung finden die allgemeinen Vorschriften über Willenserklärungen entsprechend Anwendung (§§ 104 ff., 116 ff., 145 ff. BGB).

2. Bestimmtheitsgrundsatz

Die Einigung muss sich auf eine konkret individualisierte Sache beziehen — bei mehreren Sachen muss im Übereignungszeitpunkt feststehen, welche gemeint ist.

II. Übergabe oder Übergabesurrogat

Vollständige Verschaffung des unmittelbaren Besitzes durch den Veräußerer an den Erwerber.

1. Übergabe i. S. d. § 929 S. 1 BGB

Ein tatsächlicher, vom Willen getragener Besitzwechsel; der Veräußerer muss den Besitz vollständig aufgeben.

2. Übergabesurrogate

Statt realer Übergabe genügen §§ 930, 931 BGB — Besitzkonstitut oder Abtretung des Herausgabeanspruchs. Beim gutgläubigen Erwerb wirken sich diese über §§ 933, 934 BGB restriktiv aus.

III. Einigsein bei Übergabe

Einigung und Übergabe müssen im Übergabezeitpunkt fortbestehen. Ein wirksamer Widerruf oder eine Anfechtung vor Vollzug lässt das „Einigsein“ entfallen.

IV. Berechtigung des Veräußerers

Der Veräußerer muss Eigentümer oder anderweitig zur Verfügung berechtigt sein (§ 185 BGB).

1. Fehlende Berechtigung

Fehlt sie, geht das Eigentum nach § 929 S. 1 BGB grundsätzlich nicht über.

2. Gutgläubiger Erwerb, § 932 BGB

Subsidiär: Rechtsgeschäft nach § 929 S. 1 BGB, guter Glaube des Erwerbers (§ 932 II BGB), kein Abhandenkommen (§ 935 BGB) und — je nach Übergabeform — Modifikationen der §§ 933, 934 BGB.

Typische Streitstände

§ 932 BGB — Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten

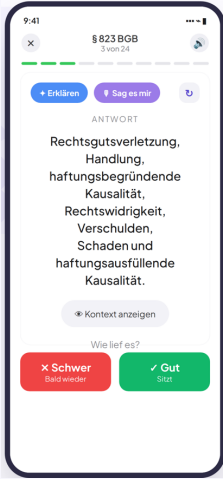
Streitig ist, welche Nachforschungspflichten den Erwerber treffen, insbesondere im privaten Gebrauchtwarenhandel oder bei auffällig günstigen Kaufpreisen — grobe Fahrlässigkeit schadet nach § 932 II BGB.

§ 935 BGB — Ausschluss bei Abhandenkommen

Der gutgläubige Erwerb ist ausgeschlossen, wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen wurde oder abhandengekommen ist — Ausnahme für Geld, Inhaberpapiere und öffentliche Versteigerungen.

Übergabe — Geheißerwerb und mittelbarer Besitz

Erfolgt die Übergabe durch eine vom Veräußerer angewiesene Geheißperson, ist streitig, unter welchen Voraussetzungen dieser mittelbare Übergabevollzug § 929 S. 1 BGB genügt.



9:41 § 923 BGB 3 von 24

+ Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

✗ Schwer Bald wieder ✓ Gut Sitzt



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.